



QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025;

- Thực hiện Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản số: 26/2025/HDDVĐG-KB ngày 07 tháng 3 năm 2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo và Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Sen Việt.

Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo (Tổ chức đấu giá) ban hành Quy chế cuộc đấu giá cụ thể như sau:

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế quy định cụ thể về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đối với tài sản quy định tại Điều 4 tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Chỉ tổ chức đấu giá khi có từ 2 người đăng ký tham gia trở lên (trừ trường hợp quy định tại Điều 12 Quy chế này).

2. Tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.

5. Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành theo trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước quy định tại Điều 6 Quy chế này.

2. Mọi cá nhân, tổ chức đều được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này.

3. Trong trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác về điều kiện tham gia đấu giá thì người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

4. Người đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về điều kiện tham gia đấu giá theo quy định khi đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá.

Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

1. Tên tài sản đấu giá: Thân vỏ tàu mang số hiệu H1033, máy móc và thiết bị lắp trên trên thân vỏ tàu H1033; máy móc, thiết bị và vật tư của dự án tàu H1033 đang hiện hữu tại nhà máy đóng tàu của SOFEL. (Chi tiết có danh mục đính kèm).

- Hiện trạng tài sản:

- + Các thiết bị có kích thước lớn để ngoài trời không có mái che;
- + Hệ thống tủ điện, cáp điện, thiết bị điện tử khác có dấu hiệu ẩm mốc, không kiểm tra được tình trạng hoạt động do chưa lắp đặt hoàn chỉnh;
- + Các thiết bị làm bằng nhựa, cao su như goăng, nẹp, đế bị lão hoá;
- + Máy chính tàu, máy phát điện để trong thời gian dài không hoạt động bị rò rỉ dầu;
- + Thân vỏ tàu bị rỉ sét, nhiều hạng mục còn đang dở dang chưa được hoàn thiện.

- Thông tin tài sản đấu giá theo:

- + Quyết định số 01/2023/QĐ-TBPS ngày 29/5/2023/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tuyên bố phá sản;
- + Quyết định số 05/2018/QĐ-CD ngày 22/10/2018 của Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chỉ định doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản;
- + Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản số 124/2025/TBKQ-SV ngày 05/3/2025 của Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Sen Việt;
- + Chứng thư thẩm định giá số 25029/CT-EXIMVAS ngày 25/02/2025 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá EXIMVAS;
- + Biên bản làm việc và bàn giao tài sản vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 30/3/2023 giữa Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Sen Việt và Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- + Và các tài liệu khác.

2. Giá khởi điểm: 98.421.188.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám tỷ, bốn trăm hai mươi mốt triệu, một trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT, các loại thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng, tháo dỡ tài sản tại thời điểm bàn giao và các chi phí này do người mua được tài sản chịu. Thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) do người có tài sản đấu giá chịu.

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Thời gian xem tài sản: từ ngày **17/3/2025** đến ngày **19/3/2025** (trong giờ hành chính)
- Địa điểm xem tài sản: Tại Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn. Địa chỉ: đường số 12, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Rủ, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá - Thời gian phương thức nộp tiền đặt trước

1. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

- a) Thời gian nộp tiền: từ ngày **10/3/2025** đến **17 giờ 00 phút ngày 25/3/2025**.
- b) Số tiền đặt trước: **5% giá khởi điểm**
- c) Phương thức nộp tiền: Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản như sau:
 - + **Tên chủ tài khoản:** Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo
 - + **Số tài khoản:** 151618188 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Hoà Hưng.
 - + **Nội dung nộp tiền:** “Tên người đăng ký tham gia đấu giá” “NTDT”Ví dụ: “Lê Văn A - NTDT”

- Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của tổ chức đấu giá và được hệ thống ngân hàng báo có trong tài khoản đúng giờ, ngày theo quy chế này.

- Các quy định khác liên quan đến việc nộp tiền đặt trước.

+ Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nộp lại chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo trước 18 giờ 00 phút ngày **25/3/2025**.

• Hình thức nộp có thể là nộp bản chính, bản photo hoặc ảnh chụp.

• Cách thức nộp: Có thể nộp trực tiếp cho nhân viên Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo hoặc có thể nộp qua Zalo.

+ Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

+ Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn nộp tiền.

2) Thời gian phát hành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ 08 giờ 00 phút ngày **10/3/2025** đến trước 17 giờ 00 phút ngày **25/3/2025** (Trong giờ hành chính).

3) Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Số 6 Lương Định Của, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;

+ Số 12A Mai Thúc Loan, P. Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khách hàng có thể liên hệ mua hồ sơ thông qua đường bưu chính. Chi tiết liên hệ số điện thoại: 0862 707 176

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Xem tại chương II Quy chế này.

- 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo);

- 01 CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp của người đăng ký tham gia đấu giá. (bản sao chứng thực);

- 01 Giấy uỷ quyền tham gia đấu giá (nếu có) và CCCD của người được uỷ quyền (bản sao chứng thực);

- Giấy nộp thuế môn bài hoặc giấy nộp thuế quý gần nhất;

- 01 Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (chỉ nhận trong 02 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá).

- Cách thức ghi đơn đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng điền đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký tham gia đấu giá và tự chịu trách nhiệm về điều kiện được tham gia đấu giá.

Điều 7: Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức trả giá.

- Thời gian dự kiến tổ chức: **09 giờ 00 phút ngày 28/3/2025**

- Địa điểm tổ chức: Số 06 Lương Định Của, phường An Phú, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 50.000.000 đồng

CHƯƠNG II - ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 8. Nghĩa vụ tài chính của người đăng ký tham gia đấu giá

1. Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức đấu giá.

3. Khoản tiền đặt trước được sử dụng như sau: *khoản 4,5 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản*).

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc mua tài sản;

- Trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) được trả lại cho người tham gia đấu giá tài sản bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cuộc đấu giá kết thúc, trừ trường hợp quy định tại Điều 10 của quy chế này;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cuộc đấu giá kết thúc, người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đấu giá nhưng không đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được hoàn trả lại tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của người đăng ký tham gia đấu giá đã cung cấp;

- Những người được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc mà không cung cấp số tài khoản hoặc không liên hệ với Tổ chức đấu giá để nhận lại khoản tiền đặt trước thì tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về việc chậm trả lại tiền đặt trước theo quy định.

Điều 9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá.

1. Người được đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là chủ thể được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, không trong thời kỳ ngừng hoạt động, giải thể, có ngành nghề phù hợp đủ điều kiện không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Luật đấu giá sửa đổi 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được đăng ký tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định pháp luật và Quy chế đấu giá tài sản. Trường hợp khách hàng đăng ký là chủ thể nước ngoài thì các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định, trừ trường hợp giấy tờ không được miễn hợp thức hoá lãnh sự theo quy định tại số Nghị định số 111/2011/NĐ-CP của Chính Phủ và số Thông tư số 01/2012/TT-BNG của Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá (*Theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo*);

- 01 CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp của người đăng ký tham gia đấu giá. (*bản sao chứng thực*);

- 01 Giấy uỷ quyền tham gia đấu giá (nếu có) và CCCD của người được uỷ quyền (*bản sao chứng thực*);

- Giấy nộp thuế môn bài hoặc giấy nộp thuế quý gần nhất;

- 01 Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (*chỉ nhận trong 02 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá*).

3. Điều kiện tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá phải nộp đủ số tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời gian, địa điểm và nội dung theo quy định tại Quy chế này và không thuộc trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, bị cấm tham gia đấu giá theo quy định pháp luật. Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác nộp thay phải tự chịu trách nhiệm về nội dung, thời hạn nộp tiền và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 10. Những trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc (*khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016*)

1. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc trong các trường hợp sau đây:

a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16 của Quy chế này;

c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Quy chế này;

d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này;

e. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quy chế này.

f. Quá thời hạn nộp tiền mua tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế này.

2. Khoản tiền đặt trước quy định tại khoản 1 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 11. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá. Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản.

1. Thời hạn thanh toán:

a. Sau khi cuộc đấu giá thành, tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc.

b. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản vào tài khoản hoặc nộp trực tiếp cho người có tài sản bán đấu giá.

c. Nếu quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trúng đấu giá không thanh toán đủ tiền mua tài sản thì người mua được tài sản bán đấu giá đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán và thuộc trường hợp từ chối mua tài sản, khoản tiền của người mua tài sản đã nộp sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 39 của Luật Đấu giá.

d. Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua thì khoản tiền đặt trước thuộc về người có tài sản đấu giá và được sử dụng để thanh toán phí đấu giá, chi phí thực tế hợp lý cho việc bán đấu giá và các chi phí cần thiết khác.

e. Sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liên kế cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liên kế không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

2. Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của người có tài sản bán đấu giá được ghi rõ trong biên bản bán đấu giá, thông báo nộp tiền.

3. Thời hạn bàn giao tài sản trúng đấu giá: Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, Người có tài sản đấu giá tiến hành thực hiện các thủ tục bàn giao tài sản và hồ sơ pháp lý của các tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng. Việc bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá phải được lập thành Biên bản và từ thời điểm này người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm bảo quản tài sản của mình.

4. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn. Địa chỉ: đường số 12, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Rủ, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 12. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá.

Được thực hiện theo quy định tại Điều 49 và Điều 59 Luật Đấu giá tài sản 2016

CHƯƠNG III - TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 13. Cách thức bán đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

1. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo hình thức Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

- a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- e) Phát số cho người tham gia đấu giá;
- g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- h) Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu
- i) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

2. Việc trả giá được thực hiện như sau:

- a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liên kế đã trả;
- c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 14. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận (Điều 50 Luật Đấu giá tài sản hiện hành)

1. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

2. Người rút lại giá đã trả quy định tại các khoản 1 Điều này bị truất quyền tham dự phiên đấu giá và bị mất khoản tiền đặt trước.

Điều 15. Từ chối ký biên bản đấu giá, kết quả trúng đấu giá

1. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong trường hợp này cuộc đấu giá được xác định không thành.

2. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại Cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì Cuộc đấu giá không thành.

Điều 16. Trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

1. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác bị truất quyền tham gia đấu giá khi thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại Cuộc đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 50 Luật Đấu giá tài sản hiện hành;
- Người tham gia đấu giá nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Người tham gia đấu giá tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Người tham gia đấu giá tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của người bị truất quyền tham gia đấu giá được thực hiện theo quy định pháp luật.

Điều 17. Dừng Cuộc đấu giá

1. Cuộc đấu giá dừng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu giá viên dừng Cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại Cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản.

b) Người có tài sản yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm sau:

- Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá.

c) Các trường hợp bất khả kháng.

2. Việc dừng Cuộc đấu giá phải lập biên bản dừng tại Cuộc đấu giá và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá, người có tài sản đấu giá, người ghi biên bản, những người tham gia đấu giá. Trong biên bản dừng Cuộc đấu giá phải thể hiện rõ lý do dừng, thời gian dừng.

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức có những hành vi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này, đấu giá viên truất quyền tham gia đấu giá đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm và không được nhận lại khoản tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước thuộc về người có tài sản.

4. Trường hợp cá nhân, tổ chức không có hành vi vi phạm điểm a khoản 1 Điều này, khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được giữ trong tài khoản của tổ chức đấu giá cho tới khi mở lại Cuộc đấu giá trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều 18. Hủy kết quả đấu giá tài sản

Kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản hiện hành;

3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đấu giá tài sản hiện hành;

4. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đấu giá tài sản hiện hành hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

CHƯƠNG IV - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Các Phòng (ban), đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm chấp hành quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vướng mắc, các bộ phận và đơn vị trực thuộc Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo báo cáo đề xuất Tổng Giám đốc xem xét giải quyết, hoặc bổ sung sửa đổi cho phù hợp./.

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Khánh